REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 584 del 06-08-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19082 - Data adozione: 20/08/2024

Oggetto: Grandi Molini Italiani S.p.A. - AIA Procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettere a) del D.lgs. 152/2006 installazione AIA sita nel Comune di Livorno via L. Da Vinci, n. 19 - Codice Pratica: 63432

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/08/2024

sottoscritto elettronicamente

Signed by
GARRO
SANDRO
IT
Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2024AD021323

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Viste le BATC "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commisione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte", (sigla FDM) pubblicato in data 04/12/2019.

Visto il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte Seconda, Titolo III-bis.

Vista la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" che individua, all'art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all'aggiornamento ed al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, la Regione.

Vista la D.G.R.T. 1361 del 27/12/2016 "Delibera n.885 del 18/10/2010: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art.9 del DM 24/04/2008".

Visto il D.M. 58/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis".

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1164 del 09/10/2023 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 - Revoca DGR. 18/10/2010 n. 885 – Correzione materiale e revoca DGR 1129/2023".

Vista la L.R. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Visto il D.P.G.R.T. 46/R/2008 "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20";

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque".

Vista la L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente".

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014".

Vista la Legge 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico".

Vista la L.R. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comunicazione della Commissione 2014/C 136/01 *"Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'Art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"* e al DM del 15/04/2019 n. 104

Vista la D.G.R.T. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".

Vista la D.G.R.T. 490 del 16/06/2014 inerente alle linee guida per il risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico.

Visto il D.P.G.R.T. 29 marzo 2017, n. 13/R "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale

12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)".

Visto il D.P.G.R.T. 11 aprile 2017 n. 19/R e s.m.i. “Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della L.R. 10/2010.

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Vista la L.R. 40 del 23 luglio 2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”.

Visto il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”.

Vista la D.G.R.T. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”.

Vista la D.G.R.T. 1337 del 29/12/2015 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015”.

Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Considerato che con provvedimento dirigenziale della Provincia di Livorno n. 229 del 15/12/2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006, alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. (P.I. 00363690298), con sede legale nel Comune di Rovigo (RO) in Via A. Moro, n. 6, quale Gestore dell’installazione per l’attività di molitura dei cereali ubicata nel Comune di Livorno via L. Da Vinci, n. 19, relativamente alla attività IPPC Codici 6.4.b.2) (come identificata nell’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006) della durata di dieci anni.

Considerato che l'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 stabilisce che entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'Autorità competente procede ad un riesame dell'AIA dell'installazione stessa.

Tenuto conto il che giorno 04/12/2019, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è stata pubblicata la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte" (sigla FDM).

Preso atto che con nota di Regione Toscana prot. n. 0076616 del 13/02/2023 è stata comunicata la necessità di avvio del procedimento, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/2006 dell'AIA dell'installazione in oggetto. È stato quindi richiesto, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D.lgs. 152/2006, al Gestore di presentare la documentazione necessaria per l’istruttoria secondo quanto

specificato dal richiamato comma, completa di tutto quanto previsto dall'art. 29-ter del medesimo decreto, nella forma stabilita dalla Regione Toscana con D.G.R. Toscana 1227/2015, oltre che dell'attestazione del versamento degli oneri istruttori. In attesa di quanto richiesto il procedimento di riesame è stato sospeso e contestualmente è stata anche evidenziata alla Società la necessità di accertare preliminarmente se l'attività svolta rientrava nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

Vista la documentazione di riesame AIA trasmessa dalla Società Grandi Molini Italiani S.p.A., acquisita agli atti regionali al prot. n. 0240396 del 24/05/2023, e vista la successiva nota di Regione Toscana prot. n. 0304707 del 26/06/2023 con cui è stato comunicato il riavvio del procedimento di riesame dell'AIA e, contestualmente, è stata convocata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e della L.R. 40/2009, la prima riunione della Conferenza di Servizi (CdS), in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 23/08/2023, per l'esame contestuale delle problematiche concernenti l'installazione ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il procedimento di rilascio dell'AIA.

Considerato che l'installazione in oggetto ricade all'interno della perimetrazione di un Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) per le bonifiche ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, ed è stato coinvolto nel procedimento di cui sopra, per eventuali indicazioni e valutazioni di competenza il Settore Regionale Bonifiche e Siti Orfani PNRR.

Preso atto che:

- alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 23/08/2023 sono stati invitati ad esprimersi il Comune di Livorno, ARPAT - Dipartimento di Livorno e l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
- alla riunione del giorno 23/08/2023 hanno partecipato il Comune di Livorno e ARPAT - Dipartimento di Livorno, oltre alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. in qualità di proponente;
- sono pervenuti:
  - il parere della USL Toscana Nord-Ovest, parere prot. USL n. 0245889 del 16/08/2023 (agli atti regionali prot. n. 0389276 del 16/08/2023);
  - il contributo tecnico di ARPAT - Dipartimento di Livorno protocollo ARPAT n. 0062968 del 22/08/2023 (agli atti regionali prot. n. 0394298 del 23/08/2023), in cui è evidenziata la necessità di richiedere documentazione integrativa.

Preso atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/08/2023, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, tenuto conto delle considerazioni e valutazioni emerse nel corso della riunione, nonché dei contributi agli atti, ha ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa e di chiarimento, aggiornando i propri lavori ad una successiva riunione.

Vista la nota di Regione Toscana prot. n. 0425282 del 15/09/2023, con la quale, contestualmente alla trasmissione del verbale, è stata richiesta la documentazione integrativa ed è stato sospeso il procedimento.

Vista la nota prot. n. 0518236 del 15/11/2023 con la quale la Società Grandi Molini Italiani S.p.A. ha richiesto una proroga dei termini per l'invio della documentazione integrativa, concessa parzialmente con comunicazione prot. n. 0534484 del 23/11/2023.

Vista la trasmissione della documentazione integrativa da parte della Società Grandi Molini Italiani S.p.A. acquisita agli atti regionali al prot. n. 0548922 del 04/12/2023 e prot. n. 0010473 del 09/01/2024, con nota prot. n. 0062401 del 30/01/2024 è stato comunicato il ri-avvio del procedimento di rilascio dell'AIA per l'installazione in oggetto ed è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 29-quater, comma 5 del D.lgs. 152/2006, la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 12/03/2024.

Preso atto che:

- alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 12/03/2024 sono stati invitati ad esprimersi il Comune di Livorno, ARPAT - Dipartimento di Livorno, l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest ed il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR;
- alla riunione del giorno 12/03/2024 hanno partecipato il Comune di Livorno e ARPAT - Dipartimento di Livorno, oltre alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. in qualità di proponente;

- sono pervenuti:
  - il parere della USL Toscana Nord-Ovest, parere prot. USL n. aoo_uno/2023/0373580 del 14/12/2023 (agli atti al prot. n. 0568728 del 15/12/2023) su verifica allineamento BATc di settore;
  - il parere della USL Toscana Nord-Ovest, parere prot. USL n. aoo_uno/2024/0067874 del 08/02/2024 (agli atti al prot. n. 0141154 del 28/02/2024);
  - il contributo tecnico di ARPAT - Dipartimento di Livorno protocollo ARPAT n. 2024/0002677 del 12/01/2024 (agli atti al prot. n. 0017057 del 12/01/2024), su verifica allineamento BATc di settore;
  - il contributo tecnico di ARPAT - Dipartimento di Livorno protocollo ARPAT n. 2024/0019640 del 11/03/2024 (agli atti al prot. n. 0163866 del 11/03/2024), su documentazione integrativa di completamento.

Preso atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/03/2024, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, tenuto conto delle considerazioni e valutazioni emerse nel corso della riunione, nonché dei contributi agli atti, ha ritenuto necessario aggiornare le proprie decisioni ad una successiva riunione per la approvazione degli allegati tecnici, da definire nell'ambito delle decisioni assunte, che costituiranno gli allegati tecnici del decreto di rinnovo AIA.

Vista la nota di Regione Toscana prot. n. 0208016 del 05/04/2024, con la quale è stato trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/03/2024.

Viste le precisazioni necessarie per completare la definizione del quadro ambientale della installazione trasmesse da parte della Società Grandi Molini Italiani S.p.A. acquisite agli atti al prot. n. 0224232 del 16/04/2024 e con prot. n. 0227615 del 17/04/2024, con nota prot. n. 0284977 del 22/05/2024 è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 29-quater, comma 5 del D.lgs. 152/2006, la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 25/06/2024.

Preso atto che:

- alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 25/06/2024 sono stati invitati ad esprimersi il Comune di Livorno, ARPAT - Dipartimento di Livorno, l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest ed il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR;
- alla riunione del giorno 25/06/2024 hanno partecipato il Comune di Livorno e ARPAT - Dipartimento di Livorno, oltre alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. in qualità di proponente;
- sono pervenuti:
  - il contributo tecnico di ARPAT - Dipartimento di Livorno protocollo ARPAT n. 2024/0049082 del 24/06/2024 (agli atti al prot. n. 0371672 del 02/07/2024).

Preso atto che la Conferenza di Servizi, nella riunione del 25/06/2024, tenuto conto dei pareri e dei contributi pervenuti nel corso del procedimento e di tutta la documentazione agli atti sopra richiamata:

- ha preso atto che con nota prot. n. 0239606 del 24/05/2023 il competente Settore VIA-VAS ha comunicato di ritenere che nel 2015 la Provincia di Livorno, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA afferente al revamping dell'installazione allora esistente, siano stati valutati gli impatti ambientali complessivi dell'installazione di molitura grano, che è stata ritenuta ambientalmente compatibile;
- ha ritenuto che l'installazione sia allineata alle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT di settore "*DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 (Commission Implementing Decision (EU) 2019/2031 of 12 November 2019 establishing best available techniques (BAT) conclusions for the food, drink and milk industries, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council*" (sigla FDM – novembre 2019);
- ha preso atto che la Società Grandi Molini Italiani S.p.A., nell'ambito del procedimento, ha confermato l'applicazione dei BREF trasversali di riferimento nello stabilimento (BREF di riferimento "*Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (ROM 2018), "Energy Efficiency*" (ENE - 2009), "*Emission from Storage*" (EFS – 2006);
- ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla documentazione tecnica complessivamente trasmessa dalla Società per il procedimento (agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023, prot. n. 0548922 del 04/12/2023, prot. n. 0100453 del 12/02/2024, prot. n. 0224232 del 16/04/2024, prot.

n. 0318609 del 05/06/2024, prot. n. 0345189 del 19/06/2024);

- ha espresso parere favorevole sull'allegato A al verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito da una parte di descrizione sommaria dell'installazione in oggetto (paragrafi 0-4), dalle prescrizioni (paragrafo 5) che devono essere rispettate durante l'esercizio;
- ha espresso parere favorevole sul piano di Monitoraggio e controllo proposto dal Gestore (agli atti prot. n. 0240396 del 24/05/2023), così come aggiornato nei verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi del 23/08/2023 e del 12/03/2024, recepito come allegato B del verbale;
- ha dato atto che l'installazione dei nuovi sistemi di abbattimento con filtri a maniche delle emissioni E50 ed E51 è un intervento migliorativo, non è stato ritenuto non necessario presentare una comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006e che saranno inserite idonee prescrizioni nell'atto di riesame AIA prevedendo la messa in esercizio, la messa a regime e collaudo;
- tenuto conto del parere di ARPAT, ha dato atto che l'installazione non risulta soggetta alla presentazione della relazione di riferimento;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art 29-octies del D.lgs. 152/2006, il riesame ha valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ha rinviato all'Autorità competente quanto previsto per norma ai fini del rilascio del del decreto di rinnovo AIA relativamente alla attività IPPC Codice 6.4.b2, come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006;
- ha dato atto che gli allegati A e B costituiranno gli allegati tecnici del decreto di rinnovo dell'AIA che sarà rilasciato visto l'esito positivo del procedimento di riesame in oggetto;
- ha dato atto che quanto valutato e stabilito afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ha ricordato che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, di cantiere, prevenzione incendi ed infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che:

- notizia delle convocazioni delle riunioni della Conferenza di Servizi è stata data sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dalla L.R. 40/2009;
- non risultano pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 29-quater comma 4 della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, sul procedimento di rilascio AIA, in oggetto.

Preso atto che con nota prot. n. 0399589 del 16/07/2024 è stato trasmesso il verbale, comprensivo di allegati, della riunione della Conferenza di Servizi al Gestore e ai Soggetti coinvolti nel procedimento.

Vista l'attestazione di versamento dei diritti amministrativi regionali di cui al combinato disposto del D.M. 58/2017 e della D.G.R. n. 1164 del 09/10/2023 agli atti (prot. n. 0240396 del 24/05/2023).

Vista la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 rilasciata dal Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prot. n. PR_ROUTG_Ingresso_0031127_20240619.

Ritenuto di poter rilasciare, sulla base degli esiti del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.lgs. 152/2006, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, precedentemente rilasciata dalla Provincia di Livorno con provvedimento dirigenziale n. 229 del 15/12/2015, alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. (P.I. 00363690298), con sede legale nel Comune di Rovigo (RO) in Via A. Moro, n. 6, quale Gestore dell'installazione per l'attività di molitura dei cereali ubicata nel Comune di Livorno via L. Da Vinci, n. 19, relativamente alla attività IPPC Codici 6.4.b.2) (come identificata nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006), nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate negli allegati A e B al presente decreto, parti integranti dello stesso.

Visto che l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e che la stessa, ai sensi del comma 11 dell'art.29-quater del D.lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX;

Visto l'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Dato atto che il presente Decreto è stato visionato dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente.

DECRETA

1. Di rilasciare, per quanto riportato in premessa, l'autorizzazione integrata ambientale in esito al procedimento di riesame con valenza di rinnovo art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs 152/2006, alla Società Società Grandi Molini Italiani S.p.A. (P.I. 00363690298), con sede legale nel Comune di Rovigo (RO) in Via A. Moro, n. 6, quale Gestore dell'installazione per l'attività di molitura dei cereali ubicata nel Comune di Livorno via L. Da Vinci, n. 19, relativamente alla attività IPPC Codici 6.4.b.2) (come identificata nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006), come descritta nella documentazione agli atti, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente decreto.

2. Di dare atto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 29-quater, c. 11, del D.lgs. 152/2006, l'AIA dell'installazione sostituisce l'AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno con provvedimento dirigenziale n. 229 del 15/12/2015 e ai fini dell'esercizio dell'impianto comprende le autorizzazioni di cui all'Allegato IX della parte seconda del medesimo decreto legislativo e che pertanto sono fatti salvi tutti gli altri titoli abilitativi necessari all'attività di cui trattasi non ricompresi nel presente atto.

3. Di stabilire, nell'ottemperanza alle prescrizioni di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente decreto, il rispetto delle autorizzazioni ambientali, di cui all'allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 sostituite dall'AIA;

4. Di approvare il piano di Monitoraggio e controllo proposto dal Gestore, così come aggiornato e integrato dalle prescrizioni riportate nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. Di stabilire che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 e dell'art. 29-decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmetta a Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, al Comune di Livorno, ad ARPAT - Dipartimento di Livorno e all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo come individuato e stabilito in Allegato B al presente decreto;

6. Di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/2006, ha durata 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione;

7. Di porre all'attenzione del Gestore, la necessità di rispettare l'obbligo, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, di effettuare la comunicazione all'Autorità competente prevista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-decies, comma 1 e comma 2 del del D.lgs. 152/2006, obbligo la cui violazione è sanzionata all'art. 29-quattuordecies comma 7 del medesimo decreto.

8. Di precisare che, ai sensi del D.lgs. 152/2006, l'autorità competente ha la facoltà di eseguire un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nel periodo di validità dell'autorizzazione stessa secondo le disposizioni del citato decreto. Si precisa altresì che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui all'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006;

9. Di stabilire che:
   - ARPAT effettui i controlli e gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3, 5 e 6 del D.lgs. 152/2006, come stabilito al paragrafo 2 dell'Allegato B al presente decreto;
   - al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del sopra citato decreto, il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria come disposto al comma 5 dello stesso articolo di legge;
   - il Gestore dovrà comunicare, tramite SUAP, le eventuali modifiche progettate dell'impianto, nonché le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

10. Al momento della eventuale cessazione, anche parziale, dell'attività si richiamano gli obblighi di cui

all’art. 29-sexies, comma 7, comma 9-quinquies e all’art. 6 comma 16 lettera f del D.lgs. 152/2006;

11. Di trasmettere il presente decreto, per opportuna informazione, ai settori regionali Settore VIA e al Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR;
12. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Livorno, che provvederà a trasmetterlo alla Società Grandi Molini Italiani S.p.A. (P.I. 00363690298), con sede legale nel Comune di Rovigo (RO) in Via A. Moro, n. 6, comunicando al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana, la data di notifica del presente provvedimento;
13. Di dare atto che il SUAP del Comune di Livorno provvederà a trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 1227/2015, ad ARPAT Dipartimento di Livorno, alla Azienda USL Toscana Nord-Ovest ed ai competenti uffici del Comune di Livorno;
14. Di stabilire che il provvedimento dovrà essere conservato presso l'installazione a disposizione delle autorità di controllo;
15. Di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
16. Di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
17. di dare atto che il presente decreto è adottato ai sensi dell’art. 88 comma 4 bis del D.lgs. 159/2011 previa acquisizione di comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citata e fatto salvo quando previsto dalla normativa vigente in materia;
18. Di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l’adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006;
19. Di precisare che il presente atto è disponibile e pubblicamente consultabile in via telematica sul sito web della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5, comma 3 della L. 241/1990, e che:

    a) il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile pro tempore del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali; Indirizzo PEC dell’Amministrazione: regionetoscana@postacert.toscana.it;
    b) gli atti relativi al presente procedimento sono disponibili in visione presso il Presidio della Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – AIA 1 (Pisa, Livorno, Grosseto, Siena) fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A	*Allegato A* *64868264d0d47718a4cd406a90bc469867cebb91ac53a2e4ff2b824c9129a6a5*
B	*Allegato B* *ba758a22bc4469dfe316fbdaec92c41aa384ea26f57b972dcbcdefc622827470*

CERTIFICAZIONE

sottoscritto elettronicamente

Signed by MARMUGI Enrico
IT
Regione Toscana